

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 511 - 517/2532 นายสมถวิล ใจดี กับพวก โจทก์
บริษัทจัดหางาน เอส อาร์ เอ จำกัด จำเลย
นายสมถวิล ใจดี ที่ 1 นายเพลิน คำลือ
ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายแสวง จำปาแก้ว ที่ 3 นายสมชาย
คล้ายเพชร ที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

นายนารา นบนอบ ที่ 5 นายประสิทธิ์
นันทวิสิทธิ์ ที่ 6

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 140, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ความว่า เนื่องจากโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 7 ได้รับเงินจากจำเลยเป็นที่พอใจแล้ว จึงไม่ประสงค์จะดำเนินคดีนี้อีกต่อไปและขอถอนฟ้องคดีนี้ โปรดอนุญาตและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 29,30)

คดีทั้งเจ็ดสำนวนนี้ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกันโดยเรียกโจทก์สำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์สำนวนถัดไปเรียงตามลำดับจนถึงโจทก์ที่ 7

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 45,162 บาท โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 34,235.33 บาท โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 47,644.76 บาท โจทก์ที่ 4 เป็นเงิน 45,162 บาท โจทก์ที่ 5 เป็นเงิน 45,162 บาท โจทก์ที่ 6 เป็นเงิน 48,172.80 บาท โจทก์ที่ 7 เป็นเงิน 34,624 บาท

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 22)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 7 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 29,30)

คำสั่ง

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว ให้ศาลแรงงานกลางอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ให้คู่ความฟัง แล้วให้ศาลแรงงานกลางส่งคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ทั้งเจ็ดสำนวนต่อไป

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว ให้ศาลแรงงานกลางอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ให้คู่ความฟัง แล้วให้ศาลแรงงานกลางส่งคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ทั้งเจ็ดสำนวนต่อไป

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ